中山市神湾镇“2022.7.10”一般生产经营性道路交通责任事故调查报告

2022年7月10日12时45分许，在中山市神湾镇西河水闸路段发生一起造成1人死亡的一般生产经营性道路交通责任事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》、《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）、《中山市人民政府关于生产安全事故调查处理有关问题的通知》（中府办〔2018〕2号）的规定，神湾镇人民政府、市公安局、市应急管理局、市交通运输局等有关部门组成中山市神湾镇“2022.7.10”一般生产经营性道路交通责任事故调查组，开展事故深度调查。

经调查，神湾镇“2022.7.10”交通事故属于一般生产经营性道路交通责任事故，相关调查情况如下:

一、交通事故经过

2022年7月10日12时45分许，驾驶人李*成驾驶粤T97***号重型特殊结构货车，从神湾镇古神公路往西河水闸方向行驶，行驶至中山市神湾镇西河水闸路段处时，车辆行驶过程，遇陈*添驾驶中山171***号电动自行车发生碰撞而肇事，事故造成陈*添当场死亡及车辆损坏。

二、交通事故原因

经公安交警部门认定，李*成驾驶机动车在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上不按规定在道路中间通行，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十六条之规

定。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项之规定，李*成应承担此事故的全部责任，陈*添不承担此事故的责任。

三、涉事单位调查情况

经事故调查组调查，涉事车辆所属企业中山市忠邦物流运输有限公司（法定代表人：田*舍）存在违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的违法行为；法定代表人田*舍存在违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的违法行为；但上述两项违法行为与导致本次事故发生的原因无直接因果关系，不宜对中山市忠邦物流运输有限公司及其主要负责人田*舍进行事故罚款处罚，建议将上述违法行为移交市应急管理局依法查处。

四、对事故单位和责任人的处理意见

神湾镇“2022.7.10”一般生产经营性道路交通责任事故造成1人死亡的严重后果，根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国行政处罚法》等有关法律法规，建议对涉事的中山市忠邦物流运输有限公司及其主要负责人田*舍作出如下处理：

道路运输经营单位中山市忠邦物流运输有限公司在神湾镇“2022.7.10”一般生产经营性道路交通事故中，存在违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的违法行为；中山市忠邦物流运输有限公司主要负责人田*舍涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的违

法行为；但上述两项违法行为与导致本次事故发生的原因无直接因果关系，不宜对中山市忠邦物流运输有限公司及其主要负责人田*舍进行事故罚款处罚，建议将上述违法行为移交市应急管理局依法查处 。

五、事故防范和整改措施

中山市忠邦物流运输有限公司应认真从事故中吸取教训，建立健全安全风险分级管控制度，建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，加强对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、并掌握本岗位的安全操作技能及了解事故应急处理措施，继续加强安全管理，完善设备设施，提高安全意识，消除安全隐患，防范类似事故的发生。公安交警、交通运输管理等部门及各镇区应继续加强对从事道路运输的货运车辆、从事货物运输单位及货运源头单位的安全监管，严厉打击各类道路交通运输安全违法行为，强化道路交通安全的宣传和教育，防范道路交通运输安全事故的发生，为中山市创造一个安全和谐的交通运输环境。

中山市神湾镇“2022·7·10”一般生产经营性
道路交通责任事故调查组